

1527400-75.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... uma máquina de cartão e anotações do tráfico.

Ao ser interrogado, o réu VINICIUS afirmou que nunca foi preso ou processado. Confessou a prática do delito. Nunca fez nada errado, tem empresa e filhos. Em razão da pandemia sua empresa quebrou e resolveu praticar o tráfico para pagar pensão de seus filhos.

Não há dúvidas quanto a autoria, isso porque os policiais civis ouviram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (011) 2127-9060, São Paulo-SP - E-mail: sp30cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1527400-75.2021.8.26.0228 - Controle 2021/001347

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS LIMA DA SILVA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Data da Audiência:

09/02/2022

Réu Preso

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES e JULGAMENTO

Aos 09 de fevereiro de 2022, à hora designada, nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, em audiência virtual, realizada desta forma em razão da atual pandemia de Covid-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, nos termos do Comunicado CG 284/20, onde presente se achava o Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito Titular, Doutor(a) ISAURA CRISTINA BARREIRA, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. Após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça, Dr.(a). LETICIA STUGINSKI STOFFA; o réu VINÍCIUS LIMA DA SILVA, e seu Defensor, Dr. WILSON OLIVEIRA SANTOS, OAB/SP 430.139.

Iniciados os trabalhos, foram ouvidos os policiais civis Luiz e Sergio. Ao final, o réu foi interrogado.

Pelas partes foi dito que desistiam da oitiva das testemunhas Antônio e Wellington. Na fase do art. 402, nada foi requerido pelas partes.

Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça, em debates orais, sustentou a condenação nos termos da denúncia com base nas provas produzidas, fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade e variedade de drogas, incidência

da atenuante pela confissão e regime fechado para cumprimento da pena, a qual foi gravada.

Dada a palavra ao Dr. Defensor, em debates orais, sustentou a aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado no patamar máximo, regime aberto e recurso em liberdade, a qual foi gravada.

A seguir, pelo(a) MM^a. Juiz(a) foi dito: Homologo a desistência.

VISTOS.

VINÍCIUS LIMA DA SILVA foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, 09 de novembro de 2021, por volta das 21h15min, na Rua Joaquim Ferreira da Rocha, nº 403, bairro Brasilândia, São Paulo/SP, trazia consigo e transportava, com inequívoco fim de entrega ao consumo de terceiros, 24 (vinte e quatro) porções de maconha, 50 (cinquenta) porções de cocaína, 52 (cinquenta e duas) pedras de crack e 4 (quatro) frascos de lança-perfume, substâncias que causam dependência física e psíquica, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A defesa ofereceu defesa prévia (fls. 70/71), a denúncia foi recebida em 13/01/2022 (fls. 77) e o réu foi regularmente citado (fls. 114).

Durante a instrução criminal foram ouvidos os policiais civis Luiz e Sergio. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates orais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia e a Defesa pela aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado no patamar máximo, regime aberto e recurso em liberdade

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

Em juízo, o policial Sergio declarou que estavam na delegacia, quando receberam denúncia sobre uma pessoa chamada "irmão Vini" que abasteceria a comunidade com entorpecentes, utilizando um veículo Sandero laranja. Realizaram campana, quando a equipe que estava na rua debaixo informou sobre a chamada do veículo e que o ocupante subia a viela. Realizaram abordagem do acusado, localizando maconha e cocaína na cintura do acusado, além de dinheiro. O réu admitiu que realizava o comércio de entorpecentes há 20 dias. O réu admitiu que era conhecido como "irmão Vini". Adentraram à casa do réu, onde nada de ilícito, já no veículo localizaram crack, lança-perfume e caderno com anotações do tráfico.

O policial Luiz relatou que receberam informação de que "irmão Vini" chegariam em um Sandero laranja para abastecer com drogas o local dos fatos. Realizaram campana em duas equipes, quando receberam informação que o réu estaria subindo a viela. O acusado bateu no portão, foi abordado e localizam em uma sacola que estava em sua cintura, maconha, cocaína e dinheiro. No interior da casa, que o réu afirmou residir, nada de ilícito foi encontrado. No interior do veículo encontraram crack e lança-perfume, uma máquina de cartão e anotações do tráfico.

Ao ser interrogado, o réu VINÍCIUS afirmou que nunca foi preso ou processado. Confessou a prática do delito. Nunca fez nada errado, tem empresa e filhos. Em razão da pandemia sua empresa quebrou e resolveu praticar o tráfico para pagar pensão de seus filhos.

Não há dúvidas quanto a autoria, isso porque os policiais civis ouvidos em juízo foram coesos ao afirmarem que receberam denúncia sobre tráfico de drogas realizado por um indivíduo conhecido como "irmão Vini" e ao realizarem campana no local dos fatos, avistaram o réu VINÍCIUS descendo de um veículo e se dirigindo a uma residência. Realizaram abordagem e em uma sacola que estava na cintura do acusado localizaram 24 (vinte e quatro) porções de maconha e 50 (cinquenta) porções de cocaína, além da quantia de R\$ 740,00. No interior do veículo localizaram 52 (cinquenta e duas) pedras de crack e 4 (quatro) frascos de lança-perfume, e anotações para o tráfico.

Ressalto que os policiais não tinham inimizade ou conheciam o réu e não possuíam motivos para incriminá-lo falsamente.

Neste sentido há entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DE INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-

PROBATÓRIO. NULIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. COMÉRCIO EFETIVO. PRESCINDIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REDUÇÃO EM 1/3. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 4. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade." (HC 404514 / PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE 12/03/2018).

Além disso, o réu confessou os fatos, afirmando que o fez por dificuldades financeiras, o que em nada justifica a prática de delitos.

Por fim, a materialidade da conduta surge dos documentos juntados aos autos, em especial ao auto de exibição e apreensão (fls. 17/19) e laudo pericial (104/107), em conjunto com a prova oral.

Portanto, procede a denúncia.

Na primeira fase considerando que as condições são normais para a espécie, fixo a pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a considerar, tendo em vista que a pena já foi estipulada em seu patamar mínimo, nos termos da sumula 231 do STJ.

Na terceira fase, considerando que o réu é primário, a pena é reduzida em 2/3 (dois terços), o que equivale 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, nos termos do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.

Não há outras causas a apreciar quanto a essa pena, a qual se torna definitiva.

Nos termos do artigo 60 do Código Penal, o valor diário da multa corresponde ao mínimo fixado pelo artigo 49, § 1º, da mesma Lei.

De acordo com o artigo 33, § 2º, alínea, "c", do Código Penal, considerando que o réu primário, o regime aberto é o que se aplica para cumprimento de pena.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, por ter sido condenado pelo tráfico privilegiado e pelo tempo de prisão cautelar cumprida no regime fechado, substituo sua pena por privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDIVIDUAL E COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DIRETRIZES REGISTRADAS PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641 (PLENO). PRECEDENTES DESTES TRIBUNAL DA CIDADANIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, LEI N. 11.343/2006). TRÁFICO. DEFINIÇÃO LEGAL (ART. 112, §5º, LEI N. 7.210/1984). CRIME NÃO HEDIONDO. CONECTÁRIOS LÓGICOS EM RAZÃO DESSE RECONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E SÚMULAS DE JURISPRUDÊNCIA. FORÇA NORMATIVA. ESTUDO DO INSTITUTO CONECTAS E DADOS ESTATÍSTICOS QUE CONFIRMAM O DESCUMPRIMENTO REITERADO PELO TRIBUNAL IMPUGNADO. DESRESPEITO AO SISTEMA DE PRECEDENTES. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE. ISONOMIA DO JURISDICIONADO. BUSCA À RACIONALIDADE PUNITIVA. PREDICATIVO ÍNSITO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME PRISIONAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE [...]11.

A individualização da sanção penal (alçada a direito fundamental, inscrito no art. 5º, XLVI da Constituição da República) não se limita à quantidade da pena; o seu regime e a modalidade da reprimenda imposta também compõem essa ideia, que carrega em si a proporcionalidade da pena. Se o Código Penal determina que, fixada a sanção em patamar inferior a 4 anos de reclusão, o regime inicial de pena há de ser o aberto quando as circunstâncias forem todas favoráveis ao agente (art. 33, § 2º c/c 59, do CPB), permitindo também substituir a reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CPB), não há razão para impor-se a condenados pela modalidade mais tênue do crime de tráfico de entorpecentes o mesmo regime de pena que, ex vi lege, se costuma impingir somente a quem é condenado por outros crimes, ou mesmo por tráfico, a mais de 8 anos de pena, ou a reincidentes ou portadores de circunstâncias desfavoráveis.[...] (HC 596.603, Relator Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, STJ).

O réu poderá apelar em liberdade, considerando a pena e regime fixados, bem como por não estarem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu VINÍCIUS LIMA DA SILVA a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, por incorrer nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Publicada em audiência.

Pelo Ministério Público, Defesa e Réu foi dito que NÃO desejam recorrer. Assim certifico o trânsito em julgado da presente sentença.

Lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia ao juízo das execuções criminais para cumprimento da pena imposta.

Como já há laudo nos autos, oficie-se para destruição da droga, constando prazo de noventa dias para ser encaminhado a este juízo auto circunstanciado a respeito.

O valor de R\$ 740,00, encontrado com o réu, é declarado perdido ao Senad nos termos da lei.

Considerando que não há provas de que o veículo utilizado pelo réu para transporte das drogas era utilizado habitualmente ou tivesse sido preparado especificamente para a prática do tráfico de entorpecentes, DEFIRO a restituição do veículo RENAULT/SANDERO, placa FOQ5026, cor laranja, ao sentenciado VINÍCIUS LIMA DA SILVA, RG nº 49427803, com isenção de custas de diária em pátio e demais taxas inerentes à apreensão, mas ressalvados outros débitos estranhos aos autos, servindo o presente de ofício ao Delegado do 45º DP e ao pátio onde o veículo encontra-se apreendido. Saem os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, (Felipe Alves de Souza), Assistente Judiciário, digitei e subscrevi.